

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

บริษัท กัน ยงอีเลคทริก จำกัด กับพวก
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 822/2536

ผู้ร้อง

นาย บุญ เรือง ง สอน สุภาพ กับพวก ผู้คัดค้าน
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 47(2)
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 52, มาตรา 123 (2)

กรรมการลูกจ้างซึ่งเป็นผู้คัดค้านทำและแจกจ่ายแถลงการณ์ด่วนพิเศษมีข้อความกล่าวถึงผู้ร้องซึ่งเป็นนายจ้างว่า "พอเข้าทำงานแล้วบริษัทฯ ก็ยังพูดว่าบริษัทฯ อยากให้เกิดความสามัคคีเหมือนเดิมแต่พอพนักงานเข้ามาทำงานแล้ว ให้ความร่วมมือกับทางบริษัทในการทำงานแต่ทางบริษัทฯ ยังทำให้พนักงานกับสหภาพฯ แตกสามัคคีมาโดยตลอดจนกระทั่งมาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2525 ทางบริษัทฯ ได้โยกย้ายคณะกรรมการสหภาพฯ โดยมีเจตนาถล่มและแก้แค้นคณะกรรมการสหภาพฯ และ "ทางสหภาพฯ ยังรู้ข้อมูลอีกว่า พวกเรานัดหยุดงานนั้น พวกที่เข้าทำงานก่อนได้เงินปลอบขวัญอีกมากพอสมควรให้กับพวกที่เข้ามาทำงานอีก โดยที่พวกเราไม่ได้แบบนี้พวกเราก็เห็นแล้วว่าบริษัทฯ ไม่มีความจริงใจต่อพนักงานและบริษัทฯ ต้องการที่จะให้พนักงานแตกแยกกันด้วย ฉะนั้น ขอให้พนักงานเล็งเห็นว่าบริษัทฯ ยังเล่นพวกเราไม่เลิกโดยพยายามจะล้มองค์กรสหภาพฯ" และ"ในเมื่อบริษัทฯ เคยพูดว่าเราจะล้มเรื่องเก่า ๆ และไม่มีการถล่มถ้างต่อพนักงานทุกคน...แล้วคุณโกมลพูดที่โรงอาหารเมื่อเราเข้าทำงานในวันแรกแล้วทำไมผู้ใหญ่ถึงพูดกลับกลอกอย่างนี้ พวกเราจะเชื่อถือได้อย่างไร" ข้อความดังกล่าวแม้จะอ่านรวมกันแล้วก็ยังคงเป็นการกล่าวหาผู้ร้องว่ามีพฤติการณ์ในทางร้าย ถล่มถ้างและแก้แค้นผู้

คัดค้านทั้งเก้าซึ่งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานไม่เลิกรา ไม่เป็นไปตามที่พูดไว้ ผู้ร้อง
ไม่มีความสุจริตใจ ต้องการให้พนักงานแตกความสามัคคี พยายามทำให้
สหภาพแรงงานซึ่งเป็นองค์กรของลูกจ้างเลิกไปและกล่าวหาผู้ร้องว่าเป็นคนไม่อยู่กับ
ร่องกับรอย ซึ่งข้อความดังกล่าวล้วนแต่ทำให้ลูกจ้างและผู้อ่านข้อความนั้นรู้สึกว่ ผู้
ร้องประพฤติปฏิบัติตนไม่ดี ไม่ถูกต้อง และไม่มีคุณธรรมก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้ร้องซึ่งเป็นนายจ้างทั้งสิ้น การทำและแจกจ่ายแถลงการณ์ด่วนพิเศษดังกล่าวจึง
เป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย อันเป็นความผิดร้ายแรงตามข้อบังคับ
ซึ่งร่วมกันกำหนดขึ้นระหว่างผู้ร้องกับสหภาพแรงงานที่ผู้คัดค้านเป็นสมาชิกอยู่ผู้ร้อง
ย่อมมีสิทธิที่จะเลิกจ้างผู้คัดค้านที่กระทำความผิดดังกล่าวได้

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้คัดค้านทั้งเก้าเป็นลูกจ้างผู้ร้องทั้งสองและเป็นกรรมการ
ลูกจ้าง และผู้คัดค้านที่ 1 มีตำแหน่งเป็นประธานสหภาพแรงงานกันยงอีเลคทริกแห่ง
ประเทศไทยโดยมีผู้คัดค้านที่ 3 เป็นรองประธานและผู้คัดค้านที่ 4 เป็นเลขาธิการ
ส่วนผู้คัดค้านที่ 2 ที่ 5 ถึงที่ 9 เป็นกรรมการของสหภาพแรงงานดังกล่าวระหว่างวัน
ที่ 1 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2535 เวลากลางวันและกลางคืนติดต่อกันวันเวลาใดไม่
ปรากฏชัด ผู้คัดค้านที่ 1 ถึงที่ 8 ร่วมกับลูกจ้างอื่นกระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่ผู้
ร้องทั้งสองผู้เป็นนายจ้างและจงใจทำให้ผู้ร้องทั้งสองได้รับความเสียหาย กล่าวคือ ผู้
คัดค้านดังกล่าวได้ใส่ความผู้ร้องทั้งสองโดยการโฆษณาด้วยเอกสารแจกจ่ายแก่
พนักงานลูกจ้างของผู้ร้องทั้งสองและบุคคลทั่วไปโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้ร้องทั้ง
สองเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียดชังเป็นการจงใจทำให้ผู้ร้องทั้งสองผู้เป็นนายจ้างได้
ได้รับความเสียหายเป็นการยุยงส่งเสริมให้ลูกจ้างอื่นของผู้ร้องที่ 1 เกิดความแตกแยก
ในหมู่คณะ และเป็นการแพร่ข่าวที่ไม่เป็นความจริงอันอาจเป็นเหตุให้ผู้ร้องทั้งสองได้

รับความเสียหายและทำลายชื่อเสียงของผู้ร้องทั้งสอง และเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2535 เวลากลางวัน ผู้คัดค้านที่ 1 ถึงที่ 3 ที่ 6 ถึงที่ 9 ร่วมกันหยุดงานและชักชวนลูกจ้างอื่นของผู้ร้องให้หยุดงานในระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างยังมีผลใช้บังคับอยู่ โดยไม่ยื่นข้อเรียกร้องต่อผู้ร้องที่ 1 ซึ่งเป็นนายจ้าง และไม่แจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานประνομข้อพิพาทแรงงานและผู้ร้องที่ 1 ทราบล่วงหน้า เป็นการนัดหยุดงานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและผิดข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย ขอให้ศาลอนุญาตให้ผู้ร้องทั้งสองเลิกจ้างผู้คัดค้านทั้งเก้าโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและเงินสมทบส่วนบริษัทร้อยละ 5 ตามข้อบังคับด้วย

ผู้คัดค้านทั้งเก้ายื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านทั้งเก้าไม่ได้กระทำผิดอาญาโดยเจตนาต่อผู้ร้องทั้งสอง ไม่ได้ชักชวนลูกจ้างอื่นของผู้ร้องหยุดงาน การออกแถลงการณ์เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสมาชิกขอให้ยกคำร้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า การกระทำของผู้คัดค้านที่ 1 ที่ 3 ถึงที่ 8 เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 ซึ่งเป็นความผิดทางอาญาในลักษณะความผิดเกี่ยวกับชื่อเสียง ตามข้อยกเว้นของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 99 วรรคท้ายพึงได้ว่าผู้คัดค้านดังกล่าวกระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่ผู้ร้องทั้งสองและจงใจทำให้ผู้ร้องทั้งสองซึ่งเป็นนายจ้างได้รับความเสียหายอันเป็นความผิดทางแพ่งที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการกระทำความผิดอาญาดังกล่าว ตามข้อยกเว้นของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 99 วรรคท้าย ผู้คัดค้านที่ 1 ถึงที่ 3 ที่ 6 ถึงที่ 9 ชักชวนลูกจ้างของผู้ร้องให้หยุดงานในระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างยังมีผลใช้บังคับ โดยไม่ยื่นข้อเรียกร้องและไม่แจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานประνομข้อพิพาทแรงงานและผู้ร้องเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการกระทำใด ๆ อันเป็นการยุยง สนับสนุนหรือชักชวนให้มีการฝ่าฝืนข้อบังคับเอกสารหมาย ร.5 หมวดที่ 9 ข้อ 2.12 ซึ่งเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามพ

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ. 2518 มาตรา 123(5) มีเหตุสมควรให้เลิกจ้างผู้
คัดค้านทั้งเก้าได้ แต่ที่ผู้ร้องขอเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยนั้น การจ่ายค่าชดเชย
หรือไม่ยังไม่เป็นข้อโต้แย้งสิทธิ อนุญาตให้ผู้ร้องทั้งสองเลิกจ้างผู้คัดค้านทั้งเก้าซึ่ง
เป็นกรรมการลูกจ้างได้ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ผู้คัดค้านทั้งเก้าอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า แกลงการณัด่วนพิเศษเอกสารหมาย ร.3
มีข้อความกล่าวถึงผู้ร้องทั้งสองหลายแห่ง เช่นกล่าวถึงผู้ร้องที่ 1 ว่า "พอเข้าทำงาน
แล้วบริษัท ก็ยังพูดว่าบริษัท อยากให้เกิดความสามัคคีเหมือนเดิม แต่พอพนักงาน
เข้ามาทำงานแล้วให้ความร่วมมือกับทางบริษัทในการทำงาน แต่ทางบริษัทยังทำให้
พนักงานกับสหภาพฯ แตกสามัคคีมาโดยตลอดจนกระทั่งมาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์
2535 ทางบริษัท ได้โยกย้ายคณะกรรมการสหภาพฯโดยมีเจตนาถล่มและแก้
แค้นคณะกรรมการสหภาพฯ" และ "ทางสหภาพฯยังรู้ข้อมูลอีกว่าพวกเรานัดหยุดงาน
นั้น พวกที่เข้าทำงานก่อนได้เงินปลอบขวัญอีกมากพอสมควรให้กับพวกที่เข้ามา
ทำงานอีกโดยที่พวกเราไม่ได้แบบนี้ พวกเราก็เห็นแล้วว่าบริษัท ไม่มีความจริงใจ
ต่อพนักงานและบริษัท ต้องการที่จะให้พนักงานแตกแยกกันด้วย ฉะนั้นขอให้
พนักงานเล็งเห็นว่า บริษัทฯ ยังเล่นพวกเราไม่เลิกโดยพยายามจะล้มองค์กรสห
ภาพฯ" และกล่าวถึงผู้ร้องที่ 2 ว่า "ในเมื่อบริษัทเคยพูดว่าเราจะลืมเรื่องเก่า ๆ และ
ไม่มีการถล่มและแก้แค้นต่อพนักงานทุกคน... แล้วคุณโกมลพูดที่โรงอาหารเมื่อเราเข้า
ทำงานในวันแรกแล้วทำไมผู้ใหญ่ถึงพูดกลับกลอกอย่างนี้ พวกเราจะเชื่อถือได้
อย่างไร" ข้อความดังกล่าวแม้จะอ่านรวมกันแล้วก็ยังเป็นการกล่าวหาผู้ร้องที่ 1 ว่ามี
พฤติการณ์ในทางร้าย ถล่มและแก้แค้นผู้คัดค้านทั้งเก้าซึ่งเป็นกรรมการ
สหภาพแรงงานไม่เลิกรา ไม่เป็นไปตามที่พูดไว้ ผู้ร้องที่ 1 ไม่มีความสุจริตใจ
ต้องการให้พนักงานแตกความสามัคคี พยายามทำให้สหภาพแรงงานซึ่งเป็นองค์กร

ของลูกจ้างเลิกไป และกล่าวหาผู้ร้องที่ 2 ว่าเป็นคนไม่อยู่กับร่องกับรอยซึ่งข้อความดังกล่าวล้วนแต่ทำให้ลูกจ้างและผู้อ่านข้อความนั้นรู้สึกว่าการร้องทั้งสองประพฤติตนไม่ดี ไม่ถูกต้อง และไม่มีคุณธรรม ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องทั้งสอง ซึ่งเป็นนายจ้างทั้งสิ้นการทำและแจกจ่ายแถลงการณ์ด่วนพิเศษเอกสารหมายเลข 3 จึงเป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย อันเป็นความผิดร้ายแรงในหมวด 9 บทที่ 2 โทษทางวินัย ข้อ 2.21 ตามข้อบังคับเอกสารหมายเลข 5 ซึ่งร่วมกันกำหนดขึ้นระหว่างผู้ร้องที่ 1 กับสหภาพแรงงานกันยงอีเลคทริกแห่งประเทศไทยผู้ร้องทั้งสองย่อมมีสิทธิที่จะเลิกจ้างผู้คัดค้านที่กระทำความผิดดังกล่าวได้ เมื่อวินิจฉัยเช่นนี้แล้วการวินิจฉัยถึงปัญหาตามอุทธรณ์ที่ว่าข้อความตามเอกสารหมายเลข 3 เป็นความผิดอาญาฐานหมิ่นประมาทหรือไม่ ไม่อาจทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลง จึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคแรกประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 ศาลฎีกาไม่วินิจฉัยให้

พิพากษายืน

(อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล-ประพัฒน์ อุชุกภาพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ